

CONTRATO DE SUMINISTRO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V., POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", Y POR OTRA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO EL C. MARCO ANTONIO BARRIOS RICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CLIENTE", Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A. Declara "LA EMPRESA", a través de su representante legal:

- I. Ser una persona moral debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, así como se acredita con la póliza número 1,845 de fecha del 17 de septiembre del 2021, ante la fe del Licenciado Carlos Enrique Horner Villaseñor, Corredor Público número 17 del Estado de Jalisco.
- II. Las facultades con las que comparece su representante legal, la C. **KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ** al momento de la celebración del presente contrato no le han sido revocadas, limitadas o modificadas de ninguna manera, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 796, con fecha del 26 de septiembre del año 2022, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Aguirre Anguiano, Notario Público número 12 de Tonalá, Jalisco, actuando en el protocolo y asociado al Titular de la Notaría Pública número 04 de Tonalá, Jalisco.
- III. Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **AMU210917255**.
- IV. Que cuenta con la capacidad, infraestructura y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- V. Se le informo a "EL CLIENTE" los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del presente contrato.

B. Declara "EL CLIENTE", bajo protesta de decir verdad:

- I. Ser una persona física, mayor de edad, mexicano de nacimiento, con capacidad jurídica para contratar y obligarse.
- II. Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **BARM850501N9A**.
- III. Que reconoce y acepta que los bienes objeto del suministro serán entregados por **"EL PROVEEDOR"** de conformidad con las especificaciones, cantidades y plazos pactados en este instrumento.
- IV. Que reconoce que ha revisado el contenido del presente contrato, comprendiendo perfectamente sus alcances, obligaciones y derechos, aceptándolo en todos sus términos.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO. - **"EL CLIENTE"**, requiere de **"LA EMPRESA"** el **SUMINISTRO** de **"MUEBLES"**, cualquier tipo que sea requerido por **"EL CLIENTE"**, cuya descripción, características y especificaciones técnicas fuero pactadas por **"LAS PARTES"**.

SEGUNDA. - CONTRAPRESTACIÓN. - **"EL CLIENTE"** deberá pagar a **"LA EMPRESA"** el importe de cada factura que les sea emitida con motivo de la compra.

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA EMPRESA"** entregará los bienes solicitados siempre y cuando **"EL CLIENTE"** pague el importe de cada factura que le sea emitida con motivo de la compra.

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA EMPRESA"** entregará los bienes solicitados siempre y cuando **"EL CLIENTE"** liquide la factura que los ampare, salvo pacto contrario.

TERCERA. - VIGENCIA. - **"LA EMPRESA"** garantiza el **SUMINISTRO** de los bienes descritos en la Cláusula Primera por 01 (UN) año, esta empezará a contar a partir del día de su suscripción. La vigencia de esta no podrá ser extendida de manera automática, por el vencimiento de este, a menos que **"LAS PARTES"** lo manifiestan en un anexo o convenio.

CUARTA. - SOLICITUDES Y ENTREGA DE PRODUCTOS. - Para las solicitudes de productos no se exigirá mayor formalidad, sin perjuicio de que puedan contar por escrito firmado **"LAS PARTES"**.

"LAS PARTES" levantarán una constancia de la entrega de los productos relacionados con la factura que ampare cada pedido existente. La falta de constancia no exime a **"LAS PARTES"** de sus obligaciones correspondientes.

"LAS PARTES" tienen un plazo no mayor a 24 horas a partir de la entrega de los productos para llevar a cabo cualquier tipo de reclamación.

En caso de que existiera cualquier tipo de controversia, la falta de reclamación por parte de **"EL CLIENTE"** o **"LA EMPRESA"** en los términos del presente contrato dejará sin efecto alguno la inexistencia o inconsistencia en las constancias de entregas de productos.

QUINTA. - OTRAS OBLIGACIONES DE "LAS PARTES". - Durante toda la vigencia del presente contrato, incluyendo cualquier extensión o prórroga, **"LAS PARTES"** se comprometen a:

- a. **"EL CLIENTE"** deberá informar en un lapso no mayor a 24 horas de cualquier anomalía o deterioro que presentes los bienes entregados. Una vez pasado dicho plazo **"LA EMPRESA"** no se hará responsable de cualquier avería o imperfección atribuible a su entrega.
- b. **"LA EMPRESA"** otorgará un plazo de 03 meses como garantía de la entrega de los bienes, relacionado **ÚNICAMENTE** con imperfecciones de su elaboración.
- c. **"LA EMPRESA"** cuenta con 72 horas para llevar a cabo el reemplazo de los bienes averiados.
- d. **"EL CLIENTE"** absuelve de cualquier responsabilidad a **"LA EMPRESA"** sobre el manejo de los productos que no sigan las instrucciones concernientes.

SEXTA. - RESCISIÓN. - **"LAS PARTES"** podrán rescindir el presente contrato en cualquier momento y por cualquier causa, siempre y cuando se encuentre al corriente de las

responsabilidades asumidas con base en el mismo. Dicha rescisión deberá figurar por escrito y firmado por la parte solicitante exponiendo las razones justificadas de su petición.

SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD. - "EL CLIENTE" no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o cualquier otra forma los datos y resultados obtenido del **SUMINISTRO** de los productos, así como toda la información y documentación recibida por "**LA EMPRESA**" en relación con la misma, y esta no deberá ser revelada a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito de "**LA EMPRESA**".

Lo anterior mencionado no aplicará en aquella información o documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público por algún motivo que no se constituya en un acto u omisión de "**EL CLIENTE**", ni sus accionistas, consejeros, administradores, representantes, trabajadores, empleados o terceros que contrate.

Estas obligaciones permanecerán vigentes durante el año siguiente a la terminación o rescisión por cualquier causa del presente contrato.

OCTAVA. - RELACIÓN ENTRE "LAS PARTES". - Este contrato no se pretende crear, establecer, reconocer y nada de lo que en él previsto debe interpretarse en el sentido que cree, una relación de patrón y empleado o de socios entre "**LAS PARTES**".

"**EL CLIENTE**" será exclusivamente responsable respecto de cualquier obligación de tipo laboral de conformidad con lo dispuesto en las leyes mexicanas aplicables en relación de cualquier empleado o trabajador que emplee o contrate para llevar a cabo sus obligaciones laborales con respecto al mismo.

NOVENA. - DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. - Todos los avisos y notificaciones entre "**LAS PARTES**" deberán realizarse por escrito y ser entregadas personalmente o enviado por el servicio de mensajería previo importe pagado, en sobre y debidamente domiciliado a las direcciones establecidas en las declaraciones del presente contrato.

Cualquier cambio de domicilio deberá de ser notificado por escrito a la otra parte cuando menos 10 días hábiles de anticipación; en el entendido de que, a falta de dicha notificación,

todas las comunicaciones presentadas en el domicilio se entenderán como validadas y surtirán todos los efectos.

DÉCIMA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, **"LAS PARTES"** se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

Enterados de su contenido **"LAS PARTES"** lo firman por duplicado el día 03 DE ENERO DEL 2025.

"LA EMPRESA"



KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ
En Representación de
ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

"EL CLIENTE"



MARCO ANTONIO BARRIOS RICO

TESTIGOS
